# Accordo per servizi infrastrutturali

Rif. VT-NE/INFRA/27-118

Il presente accordo è stipulato tra

**Veltragno Servizi Digitali S.p.A.**, con sede in Milano, via Pietro Mascagni 42, P. IVA 09214370963, in persona del procuratore dott.ssa Elisa Trentin (di seguito “Veltragno” o il “Committente”),

e

**Nembrosa Cloud S.r.l.**, con sede in Milano, via Giovanni Durando 18, P. IVA 10442810968, capitale sociale euro 120.000,00 i.v., in persona dell’Amministratore Unico dott. Andrea Lispi (di seguito “Nembrosa” o il “Fornitore”).

## Premesse

Veltragno eroga servizi gestiti a propri clienti e necessita di capacità infrastrutturale in modalità cloud. Nembrosa fornisce servizi di infrastruttura come servizio e dispone dei mezzi tecnici e organizzativi necessari. Le condizioni che seguono integrano e, ove difformi, prevalgono sulle Condizioni generali di fornitura Nembrosa ed. 2026, che il Committente dichiara di conoscere e accettare.

## 1. Oggetto

1.1 Nembrosa fornisce a Veltragno capacità di calcolo, archiviazione, rete e servizi accessori descritti nell’Allegato tecnico 1, destinati all’esercizio della piattaforma di commercio elettronico gestita dal Committente per la propria clientela.

1.2 Il Fornitore eroga la capacità in modalità condivisa su infrastruttura propria o su infrastruttura di terzi acquisita ai sensi dell’articolo 9.

1.3 Il Committente è unico interlocutore del Fornitore. I clienti del Committente non sono parte del presente accordo e non acquistano da esso alcun diritto.

## 2. Decorrenza e durata

2.1 L’accordo decorre dal 1° febbraio 2027 e ha durata di trentasei mesi, con scadenza al 31 gennaio 2030.

2.2 Alla scadenza l’accordo si rinnova per periodi successivi di dodici mesi, salvo disdetta comunicata da una delle parti con preavviso di sei mesi a mezzo posta elettronica certificata.

## 3. Corrispettivi

3.1 Il corrispettivo mensile per la configurazione di cui all’Allegato tecnico 1 è pari a euro 21.800,00 oltre IVA.

3.2 I consumi eccedenti la soglia inclusa sono fatturati secondo il listino Nembrosa vigente, comunicato al Committente con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alle variazioni.

3.3 Pagamento a trenta giorni data fattura. In caso di ritardo si applicano gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.

## 4. Livelli di servizio

4.1 Nembrosa Cloud S.r.l. garantisce a Veltragno una disponibilità mensile del **99,50%**, misurata sull’infrastruttura oggetto dell’Allegato tecnico 1 e calcolata sui minuti del mese solare.

4.2 Per gli incidenti classificati P1 dal Fornitore la presa in carico è fissata in **30 minuti** e il ripristino in **240 minuti** dall'apertura del ticket sul portale di assistenza Nembrosa.

4.3 Per gli incidenti P2 la presa in carico è fissata in due ore e il ripristino entro il giorno lavorativo successivo. Le classificazioni sono attribuite dal Fornitore secondo la propria procedura interna PR-OPS-04.

4.4 Gli interventi di manutenzione programmata sono comunicati al Committente con preavviso di almeno **quattro ore**, sono collocati nella fascia 00:00-06:00 e sono esclusi dal calcolo della disponibilità. Il Fornitore pubblica il calendario indicativo degli interventi con cadenza trimestrale.

4.5 I livelli di servizio applicabili al rapporto sono esclusivamente quelli indicati nel presente articolo. Il Fornitore non assume obblighi, indicatori o tempi derivanti da accordi conclusi dal Committente con i propri clienti, salvo che siano richiamati per iscritto in un atto sottoscritto da entrambe le parti e accettati dal Fornitore.

4.6 Il Fornitore trasmette il rendiconto mensile di disponibilità entro il decimo giorno del mese successivo.

4.7 Le segnalazioni sono aperte dal Committente sul portale di assistenza del Fornitore, disponibile con presidio continuo, ovvero, per gli eventi che il Committente ritenga di priorità 1, al numero di reperibilità indicato nell'Allegato tecnico 1.

4.8 Per gli eventi di priorità 1 il Fornitore fornisce aggiornamenti ogni sessanta minuti fino al ripristino e trasmette, entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura, una relazione con la cronologia dell'evento, la causa individuata e le azioni correttive adottate.

4.9 La relazione di cui al punto 4.8 riporta i dati di cui il Fornitore dispone. Le estrazioni dai sistemi dei fornitori di data center non sono comprese nel corrispettivo e sono fornite, se disponibili, nei limiti dei rapporti in essere fra il Fornitore e i medesimi. Il Fornitore conserva i propri log operativi per dodici mesi.

## 5. Crediti di servizio

5.1 Il mancato raggiungimento della soglia di cui all'articolo 4.1 dà luogo a un credito pari al 5% del corrispettivo mensile per ogni punto percentuale, o frazione, al di sotto della soglia, fino a un massimo del 15% del corrispettivo mensile.

5.2 Il superamento del tempo di ripristino di cui all'articolo 4.2 dà luogo a un credito pari al 3% del corrispettivo mensile per singolo evento, fino a un massimo del 9% per mese.

5.3 I crediti sono riconosciuti su richiesta scritta del Committente, da inoltrare entro trenta giorni dalla ricezione del rendiconto, a pena di decadenza, e sono accreditati sulla prima fattura utile.

5.4 I crediti di servizio sono l'unico rimedio di Veltragno per il mancato rispetto degli SLA. Il Committente rinuncia a ogni ulteriore pretesa risarcitoria, indennitaria o di riduzione del corrispettivo connessa al mancato raggiungimento dei livelli di servizio.

## 6. Limite di responsabilità

6.1 La responsabilità complessiva di Nembrosa nel periodo contrattuale non supera **EUR 300.000**, a qualunque titolo e per qualunque numero di eventi.

6.2 È esclusa la responsabilità del Fornitore per danni indiretti, perdita di profitto, perdita di avviamento, pretese di terzi e perdita o alterazione di dati non dipendenti da dolo del Fornitore.

6.3 Il Fornitore mantiene polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 500.000,00 per sinistro.

## 7. Verifiche

7.1 Veltragno può svolgere un audit l’anno con preavviso di venti giorni, in orario di ufficio, presso le sedi amministrative del Fornitore.

7.2 L’accesso è limitato ai documenti di Nembrosa relativi ai servizi resi al Committente: politiche di sicurezza, procedure operative, certificazioni in corso di validità, registri delle manutenzioni e rendiconti di disponibilità. L’accesso non comprende sistemi o registri dei fornitori di data center, né i locali tecnici di questi ultimi.

7.3 Non sono previsti diritti diretti del cliente finale. I diritti di verifica previsti dal presente articolo spettano esclusivamente a Veltragno e non possono essere esercitati, delegati o ceduti a clienti del Committente o ad altri terzi, salvo diverso accordo scritto del Fornitore.

7.4 Il Fornitore può opporsi alla designazione di un revisore che sia concorrente e indicare, entro dieci giorni, un professionista alternativo di pari qualificazione.

7.5 Gli oneri dell’audit sono a carico del Committente. Le risultanze sono coperte dall’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 11.

## 8. Sicurezza e trattamento dei dati

8.1 Il Fornitore adotta misure tecniche e organizzative conformi allo standard ISO/IEC 27001, di cui è certificato, e alle politiche indicate nell’Allegato tecnico 2.

8.2 Nella misura in cui l’erogazione comporti il trattamento di dati personali, Nembrosa opera per conto del Committente e secondo le istruzioni documentate di quest’ultimo, contenute nell’Allegato tecnico 2.

8.3 Il Fornitore comunica al Committente le violazioni di sicurezza che interessino l’infrastruttura dedicata al Committente entro trentasei ore dalla conoscenza.

8.4 Il Committente resta responsabile della configurazione applicativa, della gestione delle utenze applicative e dei contenuti caricati sull’infrastruttura.

## 9. Fornitori ulteriori

9.1 Nembrosa può acquistare capacità di calcolo, archiviazione e servizi di data center da terzi qualificati, selezionati secondo la propria procedura di qualifica fornitori.

9.2 Il ricorso a terzi non modifica gli obblighi assunti dal Fornitore verso il Committente ai sensi del presente accordo.

9.3 L’elenco dei siti di erogazione utilizzati è comunicato al Committente nel rendiconto trimestrale.

## 10. Continuità e ripristino

10.1 Il Fornitore mantiene copie di sicurezza giornaliere con conservazione a trenta giorni e ne verifica la ripristinabilità con cadenza semestrale.

10.2 Gli obiettivi di ripristino sono indicati nell’Allegato tecnico 1. Il ripristino da copia di sicurezza è attivato su richiesta del Committente ed è fatturato a consumo quando dipenda da errori applicativi del Committente.

## 11. Riservatezza

11.1 Ciascuna parte custodisce le informazioni riservate dell’altra per la durata del rapporto e per i tre anni successivi.

## 12. Recesso e risoluzione

12.1 Il Committente può recedere con preavviso di novanta giorni, fermo l’obbligo di corrispondere i canoni fino alla scadenza del semestre in corso.

12.2 Costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. il mancato pagamento di due canoni consecutivi e la violazione dell’articolo 11.

12.3 Alla cessazione il Fornitore mantiene disponibili i dati del Committente per trenta giorni, decorsi i quali procede alla cancellazione sicura.

## 13. Comunicazioni

13.1 Le comunicazioni contrattuali sono inviate a: Veltragno Servizi Digitali S.p.A., veltragnoservizidigitali@pec.it; Nembrosa Cloud S.r.l., nembrosacloud@pec.it.

13.2 Le comunicazioni operative sono scambiate tramite il portale di assistenza del Fornitore e, per gli aspetti di servizio, agli indirizzi dei referenti indicati nell’Allegato tecnico 1.

## 14. Disposizioni finali

14.1 Il presente accordo, con i suoi allegati tecnici 1 e 2, esaurisce i patti fra le parti in ordine al suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa.

14.2 Ogni modifica richiede la forma scritta.

14.3 L’accordo è regolato dalla legge italiana. Foro esclusivo di Milano.

Milano, 12 gennaio 2027

Veltragno Servizi Digitali S.p.A. — dott.ssa Elisa Trentin, procuratore

Nembrosa Cloud S.r.l. — dott. Andrea Lispi, Amministratore Unico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Committente approva specificamente gli articoli 4.5 (limitazione degli obblighi di livello di servizio), 5.4 (rimedio esclusivo), 6.1 e 6.2 (limitazione ed esclusione di responsabilità), 7.3 (esclusione di diritti di terzi), 12.1 (recesso) e 14.3 (foro).

Veltragno Servizi Digitali S.p.A. — dott.ssa Elisa Trentin